

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1688/2538

นางวนิดา บุรณศิริ
ร้อยตำรวจเอกศราวุธ สมุหรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 161 (193/8)

วันสุดท้ายที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความโอนที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างนั้นตรงกับวันเสาร์ และวันถัดมาเป็นวันอาทิตย์ อันเป็นวันหยุดราชการ
ตามปกติทั้งสองวัน จำเลยจึงขอปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอม-ยอมความต่อโจทก์
ในวันแรกที่ทางราชการเปิดทำการได้

วันสุดท้ายที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความโอนที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างนั้นตรงกับวันเสาร์ และวันถัดมาเป็นวันอาทิตย์ อันเป็นวันหยุดราชการ
ตามปกติทั้งสองวัน จำเลยจึงขอปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอม-ยอมความต่อโจทก์
ในวันแรกที่ทางราชการเปิดทำการได้

(บุญธรรม อยู่ฟู-ณรงค์ ดันติเตมิท-ปรีชา บุรณะไทย)

ศาลแพ่ง - นายพลศักดิ์ พฤษภาจันทร์

ศาลอุทธรณ์ - นายระพีณ บุญสิทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ